

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1183/2531

นายสังวาลย์ เหมราช กับพวก

โจทก์

พันจ่าอากาศเอกอำนาจ สายสิญจน์ กับ

พวก

จำเลย

พันจ่าอากาศเอกอำนาจ สายสิญจน์ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสุวรรณ สายสิญจน์ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 113)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 105242 ของจำเลยทั้งสองเฉพาะส่วน
ที่เป็นทางพิพาทกว้าง 1.20 เมตร ยาวประมาณ 9-10 เมตร ตามเส้นสีแดงในแผนที่
เอกสารหมาย จ.1 ตกเป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 3125 และที่ดินโฉนด
เลขที่ 105246 แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ทั้งสอง ให้จำเลย
ทั้งสองไปจดทะเบียนทางพิพาทในโฉนดเลขที่ 105242 เป็นทางภาระจำยอมแก่ที่ดิน
ดังกล่าว ของโจทก์ทั้งสอง หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนาของจำเลย ให้จำเลยร่วมกันรื้อถอนรั้วสังกะสีที่ปิดกั้นทางพิพาทออกไป และ

จัดการให้ทางพิพาทใช้การได้ตามสภาพเดิม ถ้าจำเลยทั้งสองไม่รู้ ให้โจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการเองโดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ที่ดินพิพาทในที่ดินโฉนดเลขที่ 105242 ของจำเลยทั้งสอง เฉพาะส่วนที่เป็นทางพิพาทกว้าง 1.20 เมตร ยาวประมาณ 9-10 เมตร ตามเส้นสีแดงในแผนที่เอกสารหมายเลข 1 เป็นทางจำเป็นแก่ที่ดิน โฉนดเลขที่ 3125 และที่ดินโฉนดเลขที่ 105246 แขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ของโจทก์ทั้งสอง ให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนรั้วสังกะสีออกจากทางดังกล่าวด้วย

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111,110)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์เฉพาะบางส่วน (อันดับ 92)

คำสั่ง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทั้งสองทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้จำเลยทั้งสองทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-จำนง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ